



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע:

נתנאל בוארון
ע"י ב"כ עוה"ד עמרי יוספי
מרחוב כצנלסון 1 אשקלון

נ ג ד

הנתבעים:

1. חיים טופז
2. זמירה טופז
ע"י ב"כ עוה"ד לימור טופז
מרחוב בן גוריון 1 בני ברק

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב מרסל ינקו 10 תל אביב הבנוי על חלקה 1109 בגוש 6625 (להלן: "הבית"). הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הליך זה ראשיתו בתובענה שהוגשה בבית משפט השלום בתל אביב בתיק 10692-11-12. בהתאם להחלטת השופט אלקלעי מיום 14.01.13 (להלן: "החלטת אלקלעי") הועבר התיק לדיון בפני לאחר שנקבע כי התובע הינו מתחזק הבית וכי עילת התביעה מצויה בגדר הסמכות העניינית הייחודית של המפקח על פי הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק").

התובע טוען כי הנתבעים חדלו מלשלם את מיסי הנציגות בגין שנת 2012 (בסך של 320 ₪ לחודש) וכן לא שילמו סכומים נוספים בגין גביה מיוחדת במועדים שונים (סך של 415 ₪ ו- 450 ₪). קרן החוב הנתבעת עומדת על סך של 4,705 ₪.

הנתבעים טענו בכתב ההגנה (שהוגש עוד בבית משפט השלום) בדבר העדר סמכות לבית משפט השלום, העדר יריבות אישית של התובע מול הנתבעים, כי התביעה טורדנית וקנטרנית ואיננה תואמת את הוראות הסכם הניהול, וממילא יש לדחות כל סכום נתבע שאינו מופיע בהסכם, וכי היא נגועה בחוסר תום לב. נטען כי התובע לא עומד בהתחייבויותיו ובכלל האמור לא נותן שירותים לקומת דירת הנתבעים וכי הנתבעים זכאים לקבל מהנציגות החוזרים בסכומי כסף גבוהים בהרבה מאשר אלו אשר נתבעים בהליך דנן.

בטרם נכנס לגופם של דברים נזכיר כי הנתבעים דנן תבעו את הנציגות בהליך שהתנהל בפני בתיק מספר 102/13 (להלן: "ההליך המקביל") במסגרתו עתרו לקבלת החזר בגין הוצאות שהוציאו להחזקת הרכוש המשותף, שכר ראוי ופיצוי והשבה בגין אי מתן שירותים (מים חמים). מדובר בטענות זהות לטענת הקיזוז הנטענת בהליך זה. ביום 10.10.13 ניתן פסק דין בהליך המקביל במסגרתו נדחתה תביעת הנתבעים דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

אין בידי לקבל את טענות הנתבעים בדבר העדר יריבות או בדבר הגשת התביעה בגין סכומים שאינם נובעים מן ההסכם.

לבד מהקביעה הברורה והחלוטה בהחלטת אלקלעי - "במקרה שבפני התובע הינו "מתחזק" (סעיף 18 להחלטה), הרי שגם בפני הוכח כי התובע, בעלים של "בוארון ניהול ואחזקת מבנים" (עמוד 7 שורה 12) מונה כמתחזק הבית כנדרש בהוראות סעיף 71(ב)(1) לחוק - מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 07.12.11 (נספח ג' לתצהיר התובע) עולה כי לפחות 12 מתוך 14 בעלי דירות בבית (לרבות הנתבעים) אישרו בחתימתם את בחירתו והעסקתו של התובע כמתחזק הבית. די ברוב זה למינויו של "מתחזק" בהתאם להוראות החוק. מינוי זה גם אושר, למעשה, בהחלטות אופרטיביות של האסיפה מיום 20.02.12 (נספח ד' לתצהיר התובע) ובהתנהלות הבית מאז.

התובע הסביר בעדותו את מערכת היחסים וחלוקת התפקידים שבינו לבין הנציגות - "התפקיד שלי לייצג את וועד הבית בתקלות שיש בבית ועושה את כל שירותי הניהול, הגביה רני אוסף את הצקים ומעביר לגזבר כל הצקים הם לפקודת הוועד אין קשר לחשבון אני לא יכול לגעת הכסף. פעם בשנה אני מגיש דו"ח הוצאות והכנסות לדיירים. אני גם מספק שירותי ניקיון ראשון שלישי וחמישי. אני גם מטפל בתקלות. ש.ת כן אני באיזה שהוא מובן נציג או שלוח של וועד הבית. ש.ת קיים וועד בית ש.ת התביעה מבוססת על זה שאני חייב לגבות את הכסף מהדיירים אם דייר לא משלם אני מעדכן את הוועד ובאישור הוועד אני תובע את הדייר" (עמוד 7 שורות 13-20). מערכת יחסים זו גם עולה מההסכם שנחתם למתן שירותי התובע (נספח א' לתצהיר התובע).

משכך, התובע, מתחזק הבית, מוסמך בהתאם להוראות ההסכם, מינויו על ידי האסיפה הכללית ובהתאם להוראות סעיף 72 לחוק, להגיש תביעה כנגד הנתבעים, בעלי דירה בבית, אשר אינם נושאים בתשלום מיסי הנציגות. ויודגש, אומנם התובע מופיע בהליך זה כתובע "אישי". אולם, אין המדובר בחוב אישי כלפיו הנתבע בהליך זה אלא בחוב מיסי נציגות אשר התובע אך פועל לשם גבייתו כ"זרועה הארוכה" של הנציגות (עמוד 10 שורה 7).

אף אם ישנו פגם דיוני בכך שלא צוין במפורש בכותרת כתב התביעה כי התובע - נתנאל בוארון, תובע כמתחזק בשמה של נציגות הבית, הרי שהדברים עלו במפורש במסגרת ניהול הליך זה כבר מראשית הדברים, עוד מכתב התביעה והחלטת אלקלעי. אף הנתבעים התייחסו לכך בראיותיהם ובסיכומיהם. בנסיבות אלו, על מנת לחסוך עוד הליכים מיותרים ויקרים בין הצדדים, ממילא היה מקום להפעיל את סמכותי על פי סעיף 75 לחוק ולראות בתביעה כתביעת מתחזק בשמה של הנציגות.

אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעים שילמו מיסי נציגות עד ליום 31.12.11 בלבד (עמוד 10 שורה 28). אין גם מחלוקת כי שיעור מיסי הנציגות החודשיים הינו 320 ₪. הדבר גם הוכח בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 07.12.11 (נספח ג' לתצהיר התובע) ובדוחות גבייה (שצורפו לתצהיר גילוי מסמכים).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הוכח בפני כי אושרה באסיפה מיום 20.02.12 גביה מיוחדת בסך של 415 ₪ לדירה בגין ביצוע עבודות לאיטום הגג (נספח 1 לתצהיר התובע) וכי העבודות בוצעו (נספח 2). הוכח בפני כי אושרה באסיפה מיום 20.08.12 גביה מיוחדת בסך של 450 ₪ עקב חריגה בהוצאות (נספח 3) לתצהיר התובע). הוכח גם כי כל בעלי הדירות בבית, למעט הנתבעים, שילמו את חלקם בחיובים האמורים (ר' דוחות הכנסות וספחי קבלות שצורפו לתצהיר גילוי המסמכים) וממילא יש בכך אישור ואישור לגבייתם.

הנתבעים לא הביאו כל ראיה נגדית בנוגע לחיובים האמורים (בהתייחס לקביעתם, שיעורם, הוצאתם או גבייתם), לא טענו כלל כי ביצעו תשלום של איזה מאותם חיובים ואפילו לא חקרו את התובע בהקשר זה. כל הגנתם התבססה על הטענה, שנדחתה, בדבר העדר עילת תביעה עצמאית לתובע.

לאור האמור לעיל הרי שהוכח בפני סכום חוב מיסי נציגות של הנתבעים בסך של 4,705 ₪. למעשה, סכום חוב זה לא היה שנוי כלל במחלוקת.

שעה שהוסרה טענת הנתבעים בדבר העדר יריבות ועילת תביעה עצמאית נותרו בידם, למעשה, שלוש טענות הגנה – הפליה במתן שירותים על ידי התובע או הנציגות (אי מתן שירותים לקומת דירת הנתבעים), זכותם לקיזוז סכומים המגיעים להם מאת הנציגות וזכותם להפחתה ממיסי הנציגות בשל אי מתן שירותים (מים חמים).

טענה בדבר הפליה במתן השירותים או בהליך דנן אי מתן שירותים לקומת דירת הנתבעים איננה מהווה הגנה כלשהי מפני תביעה שעניינה בחוב מיסי נציגות. אף אם הנציגות או המתחזק חדלו מלביצע עבודות אחזקה בבית, עדין אין בכך להוות הצדק להימנעות מתשלום מיסי הנציגות. הנתבעים יכולים היו לפנות לאסיפה הכללית בדרישה לתיקון הליקויים (ובהליך זה הוכח כי מתנהלות בבית אסיפות תכופות ואף מועלות לדיון ומתקבלות החלטות בנוגע לבקשות פרטניות - ר' פרוטוקולי אסיפות שצורפו לתצהיר התובע). הנתבעים יכולים היו לנקוט בהליכים משפטיים לחיוב הנציגות או המתחזק לביצוע העבודות לתחזוקת הרכוש המשותף. אולם, בינתיים, לא היתה בידם הזכות להחזיק כ"בני ערוכה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליהם על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)). האמור נכון שבעתיים שעה שבבית קיים גם מתחזק אשר בעלות שכרו על בעלי הדירות לשאת בהתאם לחובתם על פי החוק.

ויוער, הנתבעים אומנם צירפו תמונות בהם מתועדים לכלוך וצואה בחדר המדרגות המוביל לדירתם. אולם, הטענה כי המדובר ב"שיטה" של אי טיפול לא הוכחה (הוצג תיעוד בדבר אירוע אחד בלבד) וגם הוכחה על ידי התובע (עמוד 9 שורות 24-29). בנוסף, מן הראיות בתיק מתברר כי בעיית צואת כלבים בבית הינה בעיה ידועה הזוכה לטיפול. כך עולה מעדות התובע (עמוד 10 שורות 2-4). כך עולה גם מפרוטוקול האסיפה מיום 26.08.12 - "בקשת הדיירים - מבעלי הכלבים לדאוג לניקוי צרכי כלביהם מהשטחים הצבורים בבניין" (סעיף 1 לנספח 3 לתצהיר התובע).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכל הקשור לטענות בדבר אי תחזוקת הביוב הרי שהוכח בפני כי התובע מעורב ומעורה בכל הקשור לליקויי מערכת הביוב ואלו טופלו ומטופלים על ידו (עמוד 7 שורות 9-7). הדברים גם הוכחו במסגרת ההליך המקביל, שם גם נדונה סוגיית אחריות הנתבעים לליקויי מערכת הביוב. אומנם, ריסוס לא נעשה בחצר דירת הנתבעים בשל העדר תיאום (עמוד 7 שורות 14-13). אולם, כאמור לעיל, אין בכך כדי להצדיק אי תשלום מיסי הנציגות, בפרט כאשר לא הוכחה על ידי הנתבעים כל פניה לנציגות או לתובע להשלמת הריסוס בחצרם.

ויוזכר, לא הוצגה על ידי הנתבעים ולא נטענה כל פניה שביצעו לתובע לתיקון ליקוי כלשהו ברכוש המשותף אשר לא טופלה על ידו.

גם טענת הנתבעים בדבר זכותם לקיזוז כספים מכספי הנציגות הנתבעים בהליך זה אין לה על מה שתסמוך.

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבעת ככל שהדין המהותי אינו מעניק לה זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843). חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף. גם הוראות תקנון הבית אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית אינן מאפשרות העלאת טענת קיזוז כנגד תביעה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

למעלה מכך, בנסיבות דנן אין בידי הנתבעים כל טענת קיזוז לגופם של דברים שעה שטענותיהם הוזהרו בהקשר זה הועלו על ידם כסעד עיקרי בהליך המקביל. משנדחתה לגופם של דברים דרישת ההחזר בהליך המקביל, ברי שאין בידם כל טענת קיזוז ברת תוקף בהליך דנן.

אין בידי לקבל את טענת הנתבעים בדבר זכותם להפחתה בתשלום מיסי הנציגות בגין אי אספקת שירותי מים חמים.

ראשית, יש בטענה זו משום חפיפה לטענת הקיזוז המבוססת בחלקה על טענה לזיכויים כאמור. בהקשר זה כבר עסק פסק הדין בהליך המקביל בהרחבה ואין צורך לחזור על הדברים. רק יוזכר כי האסיפה הכללית דחתה את בקשת הנתבעים לקבלת הנחה כאמור.

שנית, בניגוד לנטען בסיכומי הנתבעים לא הוכח "נוהג של הפחתה". ההפחתה היחידה שניתנה היתה זו שניתנה על ידי הנתבע (כחבר נציגות), שלא כדין, למשפחת למדן, ותהיות רבות עולות בקשר להפחתה זו, הן לעניין שיעור ההפחתה והן לאור העובדה כי דירות נוספות בבית לא "נהנו" ממזם חמים. למשפחת שאולין לא ניתנה כל הפחתה אלא זיכוי רטרואקטיבי, לפנים משורת הדין, על פי פסק דין (בניגוד לעמדת הנציגות). האסיפה הכללית לא אישרה זיכוי כאמור לא לשאולין, לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 20/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לנתבעים, ולמעשה, גם לא ללמדן (ר' בהרחבה בהקשר זה בעמוד 8 לפסק הדין בהליך הקודם). זאת ועוד. עדותו של הנתבע בהקשר זה היתה בלתי אמינה - על אף אזהרתי אותו בפתח עדותו, הנתבע בחר להיעזר בעדותו במסמכים כתובים אשר היו מונחים בפניו (עמוד 11 שורות 9-11). הדבר מטיל צל על עדותו, בפרט כאשר עשה שימוש במסמכים הכתובים לצורך עדותו בהקשר האמור; בנוסף אזכיר כי התגלו סתירות מהותיות בין עדותו של הנתבע בהליך המקביל לבין עדותו בהליך דנן (בהפרש של ימים ספורים) וגם דבר זה נדון בהרחבה בפסק הדין בהליך המקביל (ר' עמוד 8 לפסק הדין בהליך המקביל).

שלישית, ממילא הוכח בפני בהליך המקביל כי מערכת חימום המים המרכזית מנותקת.

אעיר כי אין בפסק הדין שאוזכר בסיכומי הנתבעים (ע"א 11355/07) כדי לסייע בטענאם. המדובר בנסיבות שונות לחלוטין שלא ניתן להחילם לענייננו. רק אציין כי בניגוד להליך דנן הוכח שם הסכם ונוהג של שנים רבות בנוגע להיקף החבות והמסים המשולמים. שם המדובר במעין בית מורכב בעוד בהליך דנן מדובר בבעלי דירה בתוך קונטור הבית שלהם כניסה לדירתם מתוך חדר המדרגות.

לאור האמור לעיל הרי שלא הוכחה כל הגנה לנתבעים או הצדקה להימנעותם מתשלום חובם.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לנציגות הבית, באמצעות התובע, סך של 4,705 ₪, לסילוק חובות מיסי נציגות עד לכולל חודש 12/12. לסך הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה בבית משפט השלום ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף לאמור לעיל אני מחייב את הנתבעים להשיב לתובע את אגרת התביעה בסך של 744 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום תשלום האגרה ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך זה התקיימה ישיבה מקדמית, הוגשו תצהירים בכתב, נערך דיון הוכחות ונשמעו סיכומים בעל פה.

לאור האמור אני מחייב את נתבעים לשלם לתובע, בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, סך של 2,200 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ט' חשון תשע"ד, 13 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב